

Jugendstrafrecht

1. Grundlagen des Jugendstrafrechts

Zielsetzung: Das Jugendstrafrecht hat primär erzieherische Ziele, im Gegensatz zum Erwachsenenstrafrecht, das stärker auf Strafe und Vergeltung fokussiert ist.

Ziel ist es, durch Erziehung und Resozialisierung eine positive Entwicklung des Jugendlichen zu fördern.

Gesetzliche Grundlage: Jugendgerichtsgesetz (JGG).

2. Altersstufen im Jugendstrafrecht

Kinder (unter 14 Jahren): Nicht strafmündig (§ 19 StGB: Schuldunfähigkeit des Kindes).

Erziehungsmaßnahmen können durch das Jugendamt erfolgen.

Jugendliche (14-17 Jahre): Strafmündig, jedoch Anwendung des Jugendstrafrechts gemäß JGG. Fokus auf Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und Jugendstrafe.

Heranwachsende (18-20 Jahre): Entscheidung nach Ermessen des Gerichts, ob das Jugendstrafrecht (JGG) oder das Erwachsenenstrafrecht (StGB) angewendet wird (§ 105 JGG).

3. Kriterien für die Anwendung von Jugendstrafrecht bei Heranwachsenden

Das Gericht prüft folgende Aspekte, um zu entscheiden, ob der Heranwachsende eher wie ein Jugendlicher oder wie ein Erwachsener zu behandeln ist:

– Reifegrad des Täters

Persönlichkeitsentwicklung: Es wird untersucht, ob der Heranwachsende in seiner geistigen und charakterlichen Entwicklung eher einem Jugendlichen als einem Erwachsenen entspricht.

Kriterien: emotionale Reife, Selbstkontrolle, Verantwortungsbewusstsein.

Lebensumstände: Soziale Faktoren wie noch bestehende Schul- oder Berufsausbildung, Abhängigkeit von den Eltern, soziale Integration.

– Art, Schwere und Umstände der Tat



Jugendtypische Delikte: Wenn die Tat als „jugendtypisch“ gilt (z. B. Vandalismus, Körperverletzung in einer Gruppendynamik, geringfügige Diebstähle), spricht dies für die Anwendung des Jugendstrafrechts.

Deliktart: Bei schweren Straftaten (z. B. schwerer Raub oder Vergewaltigung) neigt das Gericht eher dazu, das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden, es sei denn, der Täter zeigt deutliche Reifedefizite.

– **Motivation und Tatbegehung**

Wenn die Tat auf Unreife oder Jugendlichkeit des Täters zurückgeführt werden kann (z. B. Nachahmungstaten, Gruppenzwang, fehlende Problemlösungsstrategien), wird eher das Jugendstrafrecht angewendet.

Reflexion und Einsichtsfähigkeit: Wenn der Täter Reue zeigt und aus der Tat lernen möchte, kann dies zugunsten einer erzieherischen Maßnahme ausgelegt werden.

Bedeutung der Entscheidung: Anwendung des Jugendstrafrechts: Erzieherische Maßnahmen (z. B. Weisungen, Zuchtmittel, Jugendstrafe). Fokus auf Resozialisierung.

Anwendung des Erwachsenenstrafrechts: Straftaten werden nach dem allgemeinen Strafgesetzbuch behandelt, mit der Möglichkeit von Freiheitsstrafen oder Geldstrafen ohne spezifischen Erziehungsansatz.

4. Sanktionen im Jugendstrafrecht

Erziehungsmaßregeln (§§ 9-12 JGG): Maßnahmen zur Unterstützung der Erziehung, z. B.: Weisungen (z. B. Teilnahme an sozialen Trainingskursen, Entschuldigung beim Opfer).

Erziehungsbeistandschaft oder andere betreuende Maßnahmen.

Zuchtmittel (§§ 13-16 JGG): Leichtere Sanktionen zur Disziplinierung, ohne dass eine strafrechtliche Vorstrafe entsteht, z. B.: Verwarnung, Auflagen (z. B. Arbeitsauflagen, Wiedergutmachung), **Jugendarrest** (Freizeit-, Kurz- oder Dauerarrest).

Jugendstrafe (§§ 17-31 JGG): Schärfste Sanktion im Jugendstrafrecht, vergleichbar mit der Freiheitsstrafe im Erwachsenenstrafrecht. Wird verhängt, wenn Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel nicht ausreichend erscheinen. Dauer: 6 Monate bis 10 Jahre, in schweren Fällen bis zu 15 Jahre (bei Heranwachsenden).

5. Verfahrensrecht im Jugendstrafrecht

Grundsätze des Jugendstrafverfahrens: Beschleunigungsgebot: Verfahren sollen schnell abgeschlossen werden, um erzieherische Maßnahmen zeitnah durchzusetzen.

Grundsatz der Mündlichkeit und Öffentlichkeit: Verhandlungen sind grundsätzlich nicht öffentlich (§ 48 JGG), um die Privatsphäre der Jugendlichen zu schützen.

Jugendgerichtshilfe: Unterstützung des Gerichts durch die Jugendgerichtshilfe, die Informationen über die Persönlichkeit und das soziale Umfeld des Jugendlichen liefert.

Ziel: Empfehlungen zur erzieherischen Behandlung des Jugendlichen.

Diversion (§§ 45, 47 JGG): Möglichkeit, auf eine förmliche Anklage zu verzichten und das Verfahren einzustellen, wenn der Jugendliche geständig ist und eine Sanktion überflüssig erscheint. Beispiele: Ermahnungen, Einstellung gegen Auflagen (z. B. Schadenswiedergutmachung, soziale Trainingskurse).

6. Aufgaben der Jugendgerichtshilfe

Die Jugendgerichtshilfe (JGH) ist eine unterstützende Einrichtung der Jugendämter, die im Jugendstrafverfahren eine zentrale Rolle spielt. Sie ist unabhängig, aber arbeitet eng mit dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und anderen Institutionen zusammen.

Aufgaben der Jugendgerichtshilfe:

– Erstellung eines Sozialberichts

Die JGH führt sozialpädagogische Untersuchungen durch, um die Lebensumstände des Beschuldigten zu erfassen. Inhalte des Berichts:

Familiäre Situation: Beziehungen zu Eltern, Geschwistern und anderen Bezugspersonen.

Schulische/berufliche Situation: Ausbildung, Arbeitsverhalten, schulische Leistungen.

Freundeskreis und Freizeitverhalten: Art der Kontakte, Einflüsse aus dem Umfeld.

Persönlichkeit und Reife: Einschätzung der geistigen und emotionalen Entwicklung.

Der Bericht dient dem Gericht als Grundlage für die Entscheidung über Art und Umfang der Sanktionen.

– Unterstützung bei der Verhandlung

Die Jugendgerichtshilfe ist bei Gerichtsverhandlungen anwesend und kann das Gericht durch mündliche Stellungnahmen unterstützen.

Ziel ist es, dem Gericht eine erzieherische Perspektive zu bieten, um eine geeignete Entscheidung im Sinne des Beschuldigten zu treffen.

– **Beratung und Betreuung des Jugendlichen**

Die JGH übernimmt eine Beratungsfunktion für den Beschuldigten und dessen Eltern.

Sie informiert über den Verfahrensablauf, mögliche Sanktionen und die Rechte des Jugendlichen. Bei Bedarf können sozialpädagogische Hilfen eingeleitet werden (z. B. Vermittlung in soziale Trainingskurse, Anti-Gewalt-Trainings).

– **Nachsorge und Resozialisierung**

Nach Abschluss des Verfahrens kann die Jugendgerichtshilfe bei der Reintegration des Jugendlichen unterstützen. Dies umfasst Hilfestellungen bei der Schul- oder Berufsausbildung, Unterstützung bei der Wohnsituation und die Förderung sozialer Kontakte. Ziel ist es, Rückfälle zu vermeiden und die soziale Integration zu fördern.

7. Besondere Maßnahmen und Programme

Soziale Trainingskurse und **Anti-Aggressions-Trainings**, Gruppenprogramme zur Förderung sozialer Kompetenzen und zur Bewältigung aggressiven Verhaltens.

Täter-Opfer-Ausgleich (§ 46a StGB i.V.m. § 10 JGG)

Außergerichtliche Einigung zwischen Täter und Opfer zur Wiedergutmachung des Schadens. Kann zur Strafmilderung oder Einstellung des Verfahrens führen.

8. Rechte und Pflichten der Beteiligten

Rechte des jugendlichen Beschuldigten: Recht auf Verteidigung: Pflichtverteidiger ab bestimmten Straferwartungen oder Freiheitsentziehung (§ 68 JGG), Recht auf Anhörung und rechtliches Gehör.

Eltern und Erziehungsberechtigte: Informationspflicht über das Verfahren, Möglichkeit zur Teilnahme an der Verhandlung, um erzieherisch einzuwirken.

9. Resozialisierung und Nachbetreuung

Resozialisierungsmaßnahmen: Betreuung durch das Jugendamt nach Entlassung aus einer Jugendstrafe. Angebote wie Nachbetreuungsprogramme und unterstützende Sozialarbeit.

Schulische und berufliche Reintegration: Unterstützung bei der Wiedereingliederung in Schule oder Berufsausbildung zur Vermeidung von Rückfällen.